

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1055/2535

นางสาวสุดใจ จ้อยปลื้ม

โจทก์

นางมานิตย์ ทรัพย์ประเสริฐ

จำเลย

นางสาวสุดใจ จ้อยปลื้ม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า ศาลฎีกาได้อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 จำเลยได้ทำการ ปิดกั้นทางเข้า-ออก โจทก์และบริวารไม่สามารถจะใช้ทางที่จำเลย ปิดออกไปสู่ถนนสาธารณะได้ ต้องลัดรื้อลวดหนามที่จำเลยปิดไป เพราะไม่มีทางอื่นใดออกได้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่โจทก์ โปรดทำการพิจารณาคดีโดยวิธีการรวบรัดด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางพิพาทกว้าง 65 เซ็นติเมตร ยาว 24 เมตร ตลอดแนวด้านทิศใต้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1395 ตำบลบางค้อ อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ของจำเลยตาม แผนที่สังเขปท้ายรายงานกระบวนการพิจารณาเผชิญสืบลงวันที่ 24 กันยายน 2530 คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 104)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117)

หนึ่งในชั้นฎีกา ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกา ตามคำสั่งคำร้อง ของ ศาลฎีกาที่ 2952/2534

คำสั่ง

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดิ์ โชติพานิช-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ